

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופורובסקי

פ/25/2103

הצעת חוק שירותי הובלה (תיקון – החמרת הענישה בעבירת העמסת מטען שלא בהתאם לתנאי רישיון הרכב), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 20 בחוק שירותי הובלה, תשנ"ז–1997¹, בסעיף 20 –

(1) בכל מקום, במקום "דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין"

יבוא "דינו – מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין";

(2) בסעיף קטן (ב)(3), אחרי "מי שיזם את שירות ההובלה" יבוא "לרבות

בעל הרכב עליו מועמס המטען ומעסיקו של אחד מאלה".

2. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה

דברי הסבר

לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז–1997, על מוסר המטען מוטלת חובה לבדוק, בעת העמסת המטען, את התאמת משקל המטען למשקל המותר על פי רישיון הרכב. עם זאת, לא מוטלת על מוסר המטען החובה לוודא כי ההובלה נעשית בהתאם לאמור בתנאים נוספים המופיעים ברישיון הרכב. לאחרונה התברר כי משאיות בעלות ארבעה סרנים (נתמכי ציוד חריג) – שייעודן להובלת מטען חורג בלבד בהתאם להוראות תקנה 85 לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961 – מועמסות במטען רגיל, בניגוד לאמור ברישיון הרכב. תופעה זו נובעת מהרצון להעמיס כמות סחורה גדולה במיוחד על גבי משאיות אלה שכושר הנשיאה שלהן רב מהרגיל, לשם השגת רווח כלכלי. כפועל יוצא מכך, משאיות המובילות מטענים בעומס יתר ובציוד שלא בהתאם לייעודן נעות בכבישי הארץ בניגוד להוראות הדין ותוך יצירת סכנה למשתמשי הדרך, וכך נוצר אי שיוויון בין חברות ההובלה.

יצוין כי ברישיון הרכב עשויות להופיע תנאים שונות כגון סוג המטען המובל. הצעת התיקון נולדה מהתופעה המתוארת לעיל, המתקיימת במשאיות בעלות ארבעה סרנים, אך תשפיע על עניינים נוספים המופיעים ברישיון הרכב, והתיקון המוצע, ככל שיתקבל, יחייב התאמה של כל המטען המובל לאמור ברישיון הרכב.

מוצע לתקן את סעיף 20 כך שעל מוסר המטען תוטל גם החובה לוודא כי המטען המועמס תואם את

¹ ס"ח תשנ"ז, עמ' 222.

האמור ברישיון הרכב, ומוצע לקבוע כי הפרת ההוראה כאמור דינה קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, באופן זהה לקנס המוטל על מוסר המטען לפי סעיף 20(ב)(1). בנוסף, ומאחר ובמצב כיום האחריות בנוגע להתאמת משקל המטען מוטלת על מוסר המטען בלבד, מוצע לתקן כך שמעסיקו של המוסר, שבידו השליטה על סוג ומשקל המטען המובל ועל התאמתו לאמור ברישיון הרכב, ייכנס למעגל האחריות. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/3701/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)